



DAQUI NÃO PASSA

Autorregularização de tributos só vale para débitos vencidos antes da lei que criou programa

28 de janeiro de 2026, 8h26

Tributário

A **anistia fiscal** é uma causa de exclusão do crédito tributário que, por força do artigo 180 do **Código Tributário Nacional**, aplica-se exclusivamente a infrações cometidas antes da vigência da norma que a instituiu. Por decorrência lógica, a adesão ao programa de **autorregularização incentivada** oferecido pela **Lei 14.740/2023** deve seguir a mesma limitação temporal.

Com base nesse entendimento, a 2ª Turma do **Superior Tribunal de Justiça** acolheu um recurso da **Fazenda Nacional** para impedir que uma empresa de logística incluísse débitos vencidos após a publicação da Lei 14.740/2023 no programa de autorregularização. A decisão unânime reformou acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

A empresa, sediada em São Paulo, impetrou mandado de segurança para aderir ao programa instituído pela lei, que foi publicada em 30 de novembro de 2023. A interessada pretendia incluir dívidas cujo vencimento original é posterior a essa data, argumentando ter direito líquido e certo à abrangência de fatos geradores ocorridos durante o prazo de adesão.



Autorregularização incentivada só é permitida para débitos vencidos antes da lei que prevê esse benefício

A controvérsia surgiu porque a Lei 14.740/2023 não proíbe expressamente a inclusão de débitos vencidos após a data de vigência. Essa restrição foi estabelecida pela Receita Federal, por meio de um guia de “Perguntas e Respostas”.



[APOIO](#)



Com base nisso, o TRF-2 havia acolhido o pedido da contribuinte, entendendo que essa restrição do Fisco era ilegal por não constar expressamente no texto da lei, o que seria uma inovação na ordem jurídica sem amparo legal.

Aumento da arrecadação

No recurso ao STJ, a Fazenda Nacional sustentou que a lei foi editada para beneficiar apenas contribuintes com débitos anteriores à sua vigência, visando reduzir litígios e aumentar a arrecadação imediata.

O relator, ministro Francisco Falcão, acolheu a tese do Fisco. Ele explicou que, embora a lei não trouxesse a vedação expressa, a natureza jurídica do benefício é de anistia. Portanto, aplicar o benefício a dívidas futuras violaria o “núcleo semântico” do instituto e o artigo 180 do CTN.

“A correta interpretação a ser dada à Lei n. 14.740/2023 é a de que somente se admite a inclusão no Programa de Autorregularização dos tributos cujo vencimento original não ultrapasse a data de 30/11/2023. Isso porque, a despeito da ausência de previsão expressa na legislação em comento, a limitação temporal surge como decorrência lógica de um processo interpretativo sistemático e teleológico que considera os fins pretendidos pelo legislador com a formulação do benefício fiscal”, afirmou Falcão em seu voto.

Para o ministro, há evidência de que a edição da lei teve como objetivo estipular uma anistia fiscal, o que atrai a incidência das regras do CTN. “A adoção de outra interpretação, por meio da qual fosse possibilitada a inclusão de dívidas vencidas após o referido marco temporal, comprometeria a finalidade da norma, a qual pretendeu aumentar a arrecadação e reduzir o número de litígios envolvendo a cobrança de tributos, bem como violaria o núcleo semântico do instituto jurídico tributário da anistia”, concluiu.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão
REsp 2.236.290

VER COMENTÁRIOS

Tags: [autorregularização incentivada](#) [autorregularização tributária](#) [ctn](#)
[fazenda nacional](#) [lei 14.740/2023.](#) [programa de autorregularização incentivada](#)





Leia também



ACESSO NEGADO
Fisco estadual não pode usar dados do contribuinte sem norma própria



PARAÍSO FISCAL
Carf anula autuação fiscal bilionária de filia de banco no exterior



LEÃO FAMINTO
60% das teses tributárias do STF desde 2007 são pró-Fisco



LACUNA PERMANENT
Nova lei da reforma alimenta tese contra ITCMD com alíquota fixa



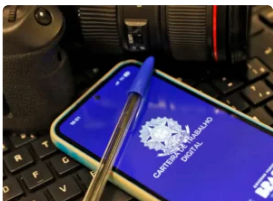
RISCO DUPLO
Supremo afasta cobrança ao estado de Goiás e à previdência estadual



TESTA DE FERRO
Efetiva administração é pressuposto para responsabilizaçã de sócios



NÃO FOI A INTENÇÃO
Por falta de dolo, TRF-3 absolve empresário acusado de sonegação



COMPASSO DE ESPERA
TRT-2 suspende ação sobre insalubridade até definição do TST



IMUNIDADE SOBRE 4 RODAS
Supremo afasta cobrança de IPVA de veículos da Embrapa no Maranhão



VEM AÍ...
Transição da reforma e ‘teses filhotes’ pautam Direito Tributário



quarta-feira
28 de janeiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na Conjur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico



